

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/792/25

הצעת חוק-יסוד: הפרדת רשויות (תיקוני חקיקה)

1. תיקון חוק-יסוד: בחוק-יסוד: הכנסת¹, בסעיף 42ג –
הכנסת
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "רשאי להפסיק" יבוא "יפסיק";
(2) סעיפים קטנים (ד), (ה) ו-(ו) – בטלים.
2. תיקון חוק-יסוד: בחוק-יסוד: משק המדינה², בסעיף 3ג, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
משק המדינה
- "(ג1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), המציע הצעת חוק תקציבית יעריך בקירוב את עלויות ההצעה במידה שתאושר."
3. תיקון חוק
הממשלה
- בחוק הממשלה, התשס"א–2001³, אחרי סעיף 7 יבוא:
- "ועדת שרים 7א. (א) ועדת שרים לענייני חקיקה תנהל פרוטוקול לענייני חקיקה דברי חבריה הכולל את הצבעותיהם, ותפרסמו לציבור.
- (ב) מציע הצעת חוק יציג את תוכנה וינמקה בפני ועדת השרים לענייני חקיקה טרם הצבעת חבריה בעניין הצעת החוק.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

³ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

(ג) מציע הצעת חוק יהיה נוכח בהצבעת חברי
ועדת השרים לענייני חקיקה הנוגעת להצעת החוק
שהגיש."

דברי הסבר

תיקון 49 לחוק-יסוד: הכנסת, הידוע בשם "החוק הנורבגי", מאפשר לחבר כנסת המכהן כשר או כסגן שר להתפטר מתפקידו כחבר הכנסת, ובכך לאפשר לחבר הבא ברשימת מפלגתו לכהן כחבר הכנסת. התיקון לחוק-היסוד נועד בעיקרו לתרום ליעילות עבודתם המיניסטריאלית של השרים המכהנים וכן לעבודתם הפרלמנטרית של חברי הכנסת.

לאור האמור, מוצע לחייב את חברי הכנסת המכהנים כשרים או סגני שרים להתפטר מתפקידם הפרלמנטרי. פעולה זו תתרום להפרדה בין עבודת הרשות המבצעת לבין זו של הרשות המחוקקת ותאפשר פיקוח יעיל של הכנסת על הממשלה.

מוצע לתקן את סעיף 33 לחוק-יסוד: משק המדינה ולחייב כל חבר כנסת שמגיש הצעת חוק תקציבית כהגדרתה בסעיף 33, להעריך את הנפקות התקציבית של הצעתו במידה שתאושר, ובכך לייעל את עבודתם הפרלמנטרית של חברי הכנסת המציעים ולמנוע חקיקה רשלנית ופזיזה.

ועדת שרים לענייני חקיקה אשר הוקמה לפי סעיף 31(ה) לחוק-יסוד: הממשלה, מנהלת את דיוניה באופן חסוי ומפרסמת רק את החלטותיה. הציבור בישראל אינו חשוף לשיקול דעתם של היושבים בוועדה ומשכך נחסמת בפניו האפשרות לדעת אם נבחריו עושים עבודתם נאמנה. הוספת סעיף 7א לחוק הממשלה, התשס"א-2001, נועדה לתעד את אופן הצבעותיהם של המשתתפים בוועדה ולקדם את השקיפות בעבודת הממשלה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/1314/24).

הצעת החוק לפ/1314/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)